

0005567-89.2022.8.26.0309

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: FERNANDO BONFIETTI IZIDORO

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... em indenizar situações de furto ou roubos ocorridos em suas áreas comuns ou nas áreas particulares dos moradores.

Pelo contrário, observa-se do Estatuto Social que a associação não tem, implícita ou explicitamente, a obrigação de garantir a guarda ou incolumidade dos bens dos associados, não sendo responsável pelo furto, roubo ou avaria deles (art. 69, fl. 21); bem como não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP

Foro de Jundiaí

Vara do Juizado Especial Cível

Largo São Bento, s/nº, Jundiaí-SP - cep 13201-035

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005567-89.2022.8.26.0309 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005567-89.2022.8.26.0309

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Anderson Rogério Candido

Requerido:

Condomínio Brisas do Lago

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO BONFIETTI IZIDORO

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995.

Possível o julgamento no estado do processo, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a questão de mérito, de direito e fática, está suficientemente dirimida.

Não foram alegadas questões preliminares e não há causas de nulidade a sanar.

Volvendo ao mérito, os pedidos são improcedentes.

Pleiteia a autora reparação por danos materiais e morais em face do furto de um martelo que seria alugado e que estaria dentro de sua residência em construção, que fica nas dependências da associação ré.

Ocorre que não há demonstração de que na Convenção ou no Regulamento Interno da associação ré haja cláusula dispondo que este se responsabiliza em indenizar situações de furto ou roubos ocorridos em suas áreas comuns ou nas áreas particulares dos moradores.

Pelo contrário, observa-se do Estatuto Social que a associação não tem, implícita ou explicitamente, a obrigação de garantir a guarda ou incolumidade dos bens dos associados, não sendo responsável pelo furto, roubo ou avaria deles (art. 69, fl. 21); bem como não responderia, de qualquer forma, por qualquer dano ou prejuízo causado por terceiros ou pelos próprios associados (art. 68, fl. 21).

Assim, se não é provada a adoção na Convenção ou Regulamento Interno dessa responsabilidade – que significaria a opção dos associados pela socialização dos prejuízos ocorridos a cada um deles a este título –, não há que se falar em responsabilização da Associação.

Tais espécies de cláusulas não se mostram abusivas, mas legítimas, eis que os associados a elas se submetem no ato de associação.

A melhor jurisprudência do E. TJSP caminha nesse sentido:

“APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Furto de veículo no interior de condomínio. Ação de indenização por danos materiais, julgada improcedente. Pretensão ao ressarcimento do valor do veículo, ao fundamento de que o Condomínio dispõe de serviço de vigilância e portaria 24 horas "realidade observada" que se sobrepõe à Convenção Condominial. Impossibilidade. Convenção Condominial que afasta a responsabilidade do condomínio pelos prejuízos causados aos bens deixados em sua garagem. Regras disciplinadas na Convenção Condominial que se aplicam indistintamente a todos os condôminos, ausente aprovação em assembleia disciplinando o ressarcimento dos danos. Condomínio que não assumiu a guarda ou o depósito do veículo e não dispõe de vigilância específica para o local destinado ao estacionamento. Ausência de nexo causal entre o furto do bem e a alegada conduta omissiva do réu. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, sem majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC), por não ter o réu constituído advogado.” (TJSP; Apelação Cível 1028673-42.2017.8.26.0114; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019)

“Civil e processual. Condomínio. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora. Tese de cerceamento de defesa que deve ser rejeitada, porque o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inexistente cláusula de responsabilidade do condomínio decorrente de conduta criminosa de terceiros, é impossível se imputar aos demais condôminos a obrigação de arcar com os danos materiais advindos do ilícito. Precedentes. Incabível a redução da verba honorária de sucumbência, fixada por equidade, como autoriza o § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, sobretudo na consideração de que não se pode admitir remuneração aviltante. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1027322-34.2017.8.26.0114; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)

E do c. STJ:

“INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO. MOTOCICLETA. ESTACIONAMENTO. CLUBE. Cuida-se de recurso contra acórdão de Tribunal de Justiça que condenou o clube (associação social e recreativa) a indenizar a sócia pelo furto de sua motocicleta no estacionamento da agremiação. O Min. Relator destacou que, tanto para a situação de instituição sócio-recreativa como para condomínios, o entendimento consagrado da Quarta Turma deste Superior Tribunal é no sentido da validade da cláusula excludente de responsabilidade, considerada a natureza e fins da entidade em cujas dependências ocorre o furto. O que há de diferente, no presente caso, é a ausência de norma estatutária isentando a entidade pelo prejuízo sofrido pelo associado. No entanto, apreciando hipótese de furto em condomínio, a Segunda Seção, por maioria,

ainda foi mais além, para somente ter como responsável a comunidade se expressamente previsto o encargo nas regras internas. Entendeu o Min. Relator que não há razão para se diferenciar o tratamento e, nessas condições, portanto, salvo existindo norma expressa, taxativa, da entidade assumindo a responsabilidade pelo dano ao sócio, nenhuma indenização é devida. Precedentes citados: REsp 86.137-SP, DJ 15/6/1998; REsp 268.669-SP, DJ 1º/10/2001, e EREsp 268.669-SP, DJ 26/4/2006. Informativo nº 0316. REsp 310.953-SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 10/4/2007.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO EM ÁREA COMUM. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DA CONVENÇÃO OU REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente a Convenção de Condomínio, ou Regimento Interno do mesmo, inviável aferir se há previsão expressa de responsabilidade nos casos de furto em área comum. A presença da cláusula é condição para a responsabilização do condomínio nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 9107/MG AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0061306-0, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 18/08/2011, Data da Publicação/Fonte: DJe 24/08/2011)

No mais, não se vislumbra ainda que a Associação tenha assumido a vigilância ou guarda específica de bens dessa natureza em área determinada; nem, tampouco, que contratara empresa de segurança e vigilância estritamente para esse fim.

O artigo 18 do Regulamento Interno (fls. 27/28) prevê que a associação procuraria, prioritariamente, instrumentos e recursos que aprimorassem a segurança do loteamento, bem como que os serviços de segurança seriam parte das medidas adotadas e visariam a regular o acesso ao loteamento, identificar e cadastrar trabalhadores e atuar preventivamente, para o que disporia de rondas com periodicidade definida com base nos recursos disponíveis.

Ora, tal previsão não significa a assunção da responsabilidade pelos furtos ocorridos nas unidades imobiliárias existentes no local, em uma eventual contradição à previsão do Estatuto Social, vista acima.

Anota-se que o mesmo artigo acima também previu que tais serviços não elidiriam a iniciativa de cada associação, em sua área particular, de contratar serviços e instalarem aparelhos que visassem o oferecimento de maior segurança.

Já o artigo 22 previa que a associação prestaria, mediante remuneração, dentre outros, serviços de segurança. Contudo, sequer a parte autora demonstrou que há cobrança específica dos associados a título de procedimentos de segurança. O boleto de fl. 61 não faz prova a esse respeito.

Assim, as alegações autorais e seus documentos não demonstram efetivas possíveis falhas da Associação, como omissão ou negligência das funções de seus empregados.

Portanto, o pedido de reparação por danos materiais e morais não prospera.

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo de conhecimento na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes, especialmente quanto ao cabimento de recurso inominado (prazo de 10 dias), mediante recolhimento de custas. Em atenção ao COMUNICADO CG nº 1530/2021, ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso,

no importe de 1% sobre o valor da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo juízo, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc).

O preparo deverá ser atualizado (itens "a", "b" e "c" referidos no parágrafo anterior) e recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela z. serventia.

Ademais, dever-se observar o disposto no COMUNICADO CG Nº 1079/2020, o qual prevê que, conforme Comunicado CG 881/2020, desde 14/09/2020 encontra-se disponível no sistema de peticionamento eletrônico campo específico para que os senhores advogados informem o número do DARE, ocorrendo desta forma a vinculação e a "queima" automática da guia. Dessa forma, a parte recorrente deverá informar o número do DARE, sob pena de não conseguir cadastrar petições.

Com base no Enunciado nº 47 do FOfESP, o devedor deverá efetuar o pagamento da quantia em 15 (quinze) dias, contado do trânsito em julgado e independentemente de nova intimação, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa no percentual de 10% (dez por cento). Observe-se que tal previsão é pertinente inclusive no caso de improcedência, uma vez que, eventualmente havendo interposição de recurso inominado, poderá haver a condenação de alguma das partes, ainda que ao pagamento de ônus sucumbenciais.

No mais, registra-se que o procedimento vigente nos Juizados Especiais foi instituído a partir da busca de estabelecimento de relação jurídico-processual mais simplificada, menos burocratizada, ostentando nítido objetivo de atribuição de efeito mais expedito à tutela jurisdicional. Esses objetivos são demonstrados no artigo 2º da Lei 9.099/1995, que consagra os critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Nesse contexto, contraria o espírito da Lei qualquer expediente que venha a constituir procrastinação do curso processual traçado. E, em sintonia com tal principiologia, não há previsão de que a penhora deva ser antecedida por intimação da parte executada ao pagamento do débito objeto desta execução.

O artigo 52, inciso III, da Lei nº 9.099/95, prevê que, no momento da intimação da sentença, o vencido será instado a cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado e advertido dos efeitos do seu descumprimento; já o inciso seguinte (IV) estabelece que, não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova comunicação do vencido para que cumpra o julgado. Diante disso, não incide, na hipótese, o artigo 523 do CPC, já que o artigo acima referido (artigo 52, III e IV, da Lei nº 9.099/1995) estabelece, de forma completa, que o vencido será instado a cumprir a sentença a partir do trânsito em julgado, independentemente de novo aviso, sendo advertido dos efeitos do descumprimento.

Ressalte-se, ainda, que não se aplica subsidiariamente ao caso, pois não há dispositivo na Lei 9.099/95 que assim disponha (diferentemente do que ocorre quanto ao Código Penal e Código de Processo Penal, nos termos do artigo 92) e porque a lei em questão trata de forma exauriente a questão.

De tal modo, com base nas razões ora expostas, ciência às partes de que na hipótese de não cumprimento da condenação no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado e em havendo requerimento da parte interessada, dar-se-á início e prosseguimento ao cumprimento da sentença, inclusive com atos de penhora e expropriação, no caso de falta de pagamento espontâneo no prazo acima fixado, SEM nova intimação da parte então executada.

Sem publicação do valor do preparo, em face do Comunicado CG nº 916/16 e sem necessidade de Registro da Sentença, em face do Provimento CG nº 03/2017.

P.I.C.

Jundiaí, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA